

1534924-41.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... da vítima), tem-se que na tentativa de roubo, no interior de residência, a intensidade do dolo, imensamente distinta e superior a de um roubo ocorrido em um lugar público. Ora não se pode vislumbrar a aplicação de pena mínima ao roubador que adentra à casa da vítima. Assim, fixo a pena-base acima dos patamares mínimos cominados à espécie, isto é, em 4 anos e 8 meses de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1534924-41.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1534924-41.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2243597/2022 - 73º D.P. JACANA, 27242465 -

73º D.P. JACANA, 2243597 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON CORREIA VIEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

PETERSON CORREIA VIEIRA, qualificado nos autos, está sendo denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 02 de setembro de 2022, por volta das 20 horas, na Rua Doutor Valentim Boucas, nº 650, Tremembé, nesta cidade e comarca, com fotos a fls. 29/31, agindo em concurso, previamente ajustado e em unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, bens pertencentes à vítima Verônica Reges Santos, apenas não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme boletim de ocorrência de fls. 02/04 e auto de exibição e apreensão de fls. 22.

A denúncia foi recebida (fls. 91/92).

O acusado apresentou resposta à acusação (fls. 95/100). Após, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 109/110).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e, em seguida, as testemunhas. Por fim, o acusado foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, vez que evidentes a autoria e a materialidade.

A Defesa pleiteou a fixação das penas no mínimo legal e a concessão de regime prisional mais brando.

É o relatório.
Decido.

O pedido condenatório é procedente.

Inferre-se do conjunto probatório harmônico que no dia 02 de setembro de 2022, por volta das 20 horas, na Rua Doutor Valentim Boucas, nº 650, Tremembé, nesta cidade e comarca, o acusado, com fotos a fls. 29/31, agindo em concurso, previamente ajustado e em unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, bens pertencentes à vítima Verônica Reges Santos, apenas não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme boletim de ocorrência de fls. 02/04 e auto de exibição e apreensão de fls.22.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo acima descritas, o denunciado e seus comparsas, com a prévia intenção de subtrair bens, dirigiram-se à residência da vítima, situada no local supracitado, a bordo do veículo Fiat/Palio, de placas EAP-0I20. Ato contínuo, aproveitando-se de um momento em que Verônica estava com o portão de sua casa aberto, o denunciado rapidamente saiu do carro e conseguiu ingressar no imóvel, antes que o portão fechasse, passando por debaixo, ocasião em que, simulando estar portando uma arma de fogo, anunciou o assalto. Atemorizada, Verônica gritou, ao que PETERSON tapou sua boca com a mão e a ameaçou dizendo "se você gritar eu te mato (sic)". Ocorre que parentes da vítima ouviram os gritos de socorro, e o denunciado, ao perceber a presença de outras pessoas na residência, ordenou que a vítima abrisse o portão para que ele saísse do local, o que foi feito. Após, PETERSON evadiu-se a bordo do veículo Fiat/Palio, no qual seus comparsas o aguardavam. Através das imagens gravadas pelas câmeras de vigilância (fls.32/33), Verônica verificou os dados do automóvel utilizado no crime e os forneceu à polícia. Dois dias depois, de posse da identificação do veículo, o qual constava como utilizado num roubo via denúncia de 190, policiais militares visualizaram o Fiat/Palio, de placas EAP 0I20, sendo conduzido por PETERSON na Rua Ranusia Alves Rodrigues e decidiram pela abordagem do autor do delito perpetrado (fls. 08). As fotos de fls. 29 e 32/33 demonstram que o denunciado está usando a mesma vestimenta numa foto sua da rede social e na data do crime e as imagens gravadas captaram o momento que o denunciado empreende fuga no seu veículo defronte à casa da vítima. Interrogado, o denunciado admitiu a propriedade do veículo, mas negou a prática delitiva (fls. 09). Foi deferida a prisão temporária do denunciado e depois convertida em preventiva a fls. 61/65.

A materialidade do delito acha-se devidamente consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 22), bem como as demais provas orais, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 09), o acusado confirmou que o Fiat/Palio Fire Flex de placa EAP0I20 é de sua propriedade. Negou que tenha praticado o delito de roubo tentado contra a vítima. Declarou que na data e hora

dos fatos estava em sua residência com sua avó. Afirmou que não emprestou o seu automóvel para ninguém e que não acredita que alguém tenha pegado o veículo sem seu consentimento.

Ouvido em Juízo, o réu confirmou que não conheciam os policiais e a vítima de data anterior. PETERSON CORREIA VIEIRA confessou a prática do crime a ele imputado. Contou que estava na direção do veículo e que seu comparsa realizou a abordagem criminosa. Disse que estava dirigindo o veículo e sabia que seu comparsa gostaria de realizar um assalto. Ele parou o carro e o comparsa, utilizando sua blusa, saiu do carro para praticar o roubo. Narrou que não possuíam armas. Por fim, disse que iriam dividir os proveitos do crime e que não tinha trabalho formal.

Trata-se de réu confesso, na presença de magistrada e, portanto, sob as garantias constitucionais. A confissão encontra perfeita ressonância na prova dos autos, revelando-se bastante para determinar a condenação do acusado, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A vítima, Verônica Reges Santos, em ambas as fases da persecução penal, narrou com muita clareza e coesão, a tentativa de subtração, perpetrado pelo acusado, em comparsaria.

Disse, na delegacia (fls. 07), na data de 02/09/2022 por volta das 20:30 horas, havia colocado o seu veículo FWR9680 (Chevrolet Onix, cor preta) em frente a sua residência, Rua Doutor Valentim Bouças, nº 650, local dos fatos, para poder lavar a sua garagem e, quando estava fechando o seu portão, um indivíduo, ora autor (cor branca, idade aproximada entre 25 a 26 anos, complexão física magra, cabelos curtos de cor preta, com uma "barbicha") passou por debaixo do portão e, fazendo menção a estar portando uma arma de fogo, anunciou o roubo. Informou que começou a gritar e pedir socorro, sendo que o autor veio para cima dela, colocou a mão em sua boca e disse: "se você gritar eu te mato" (sic). Aduz que haviam parentes dela no andar superior da casa que ouviram os gritos e, quando o autor percebeu que haviam outras pessoas na casa, ele ordenou que ela abrisse o portão e o autor se evadiu do local. Declarou que possui as imagens das câmeras de segurança e monitoramento de sua casa, onde, posteriormente verificou que o autor se evadiu em um veículo de placa EAP0I20 (Fiat Pálio, cor preta) e verificou que dentro do veículo haviam mais duas pessoas. Narrou que seu esposo acionou policiais militares comunicando o ocorrido, os quais se fizeram presentes, prestaram apoio e orientaram a efetuar o registro dos fatos, porém relatou que só conseguiu efetuar o registro dos fatos neste ato. Afirmou que nesta data foi acionada por militares a respeito do ocorrido e os policiais solicitaram que ela comparecesse a esta distrital, sendo que nas dependências desta unidade policial, procedeu o reconhecimento formal positivo do indivíduo que tentou roubá-la.

Em juízo, reconheceu o acusado, com segurança, como um dos roubadores.

Declarou que por volta das 8h, 8h30min, estacionou seu veículo em frente à sua residência e, quando voltou para sua casa, fechando o portão de sua garagem, um indivíduo saiu de um carro que estava próximo e adentrou o imóvel, por baixo do portão. O indivíduo a encurralou contra a parede e anunciou o assalto. Nesse momento gritou e o assaltante cobriu sua boca. Sentiu que o indivíduo estava armado, mas não conseguiu visualizar. Sua mãe e empregada doméstica, que estavam na casa, escutaram seu pedido de socorro e avisaram que chamariam a polícia. O indivíduo percebendo a presença delas, solicitou que o portão fosse aberto para que ele fugisse. A ofendida abriu o portão da garagem, ele saiu e entrou no veículo que o esperava estacionado. Sua filha falou com seu marido para acionar a polícia e depois de 10 minutos a polícia chegou ao local, viram as imagens das câmeras, identificaram a placa do veículo e dois dias depois encontraram o veículo. Na delegacia, descrevendo as características do assaltante previamente, e, ao lado de mais dois presos, fez o reconhecimento pessoal, apontando o acusado como o autor

do crime. Contou, por fim, que durante o assalto o indivíduo utilizava uma máscara que estava em seu queixo, colocando seu rosto à mostra.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que: "Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

Os policiais militares Luciano Oliveira dos Santos e Gabriel Righete de Albuquerque Lima narraram de forma uníssona e detalhada a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 05 e 06), que na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina a bordo da viatura M43131, quando, pela Rua Ranusia Alves Rodrigues, altura do numeral 05, visualizaram o veículo de placa EAP0I20 (Fiat Pálio, cor preta), veículo este o qual constava com denúncia via 190 de envolvimento em ocorrência de roubo a residência, razão pela qual resolveram proceder abordagem. Afirmou que em abordagem ao condutor do referido veículo, a pessoa de PETERSON CORREIA VIEIRA, nada de ilícito foi encontrado com ele e nem em vistoria veicular, porém, como existia uma denúncia a respeito do veículo em questão, resolveram conduzi-lo a esta distrital para as providências de praxe. Consignaram ainda que, ao dizerem para o indivíduo que ele seria conduzido a delegacia para averiguação, o mesmo demonstrou muito nervosismo, motivo pelo qual, em razão de fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia, efetuaram a algemação e conduziram-no a esta delegacia para as providências de polícia judiciária cabíveis.

Em juízo, o policial Luciano acrescentou que por meio de um vídeo que circulou no grupo da polícia, foi mostrado o veículo do réu, utilizado na prática criminosa. Em patrulhamento, encontrou o carro dele, pelas características e emplacamento, e na abordagem questionou se o acusado havia emprestado o automóvel a alguém no dia dos fatos. O réu negou e afirmou que estava em sua posse à época. Ainda, o réu negou a prática do crime e encaminharam-no à delegacia. O delegado entrou em contato com a vítima e a ofendida reconheceu o réu em sede policial. Por fim, contou que a blusa que utilizava o indivíduo durante a prática do crime aparentava ser a mesma que havia em uma foto sua no Instagram.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que os policiais não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não podem ser sumariamente desprezados.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na manutenção da ordem do sistema carcerário e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática, pelo acusado, de roubo tentado em questão. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Com efeito, a firmeza da vítima ao narrar a conduta do réu, apesar do nervosismo sofrido durante o crime, e ao afirmar a autoria, reconhecendo-o na delegacia e em juízo, somada ao depoimento dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu, quando avistaram, dias depois, o veículo envolvido no delito em questão, sendo conduzido pelo ora acusado, além do nervosismo apresentado pelo réu, ao tomar conhecimento de que seria conduzido para averiguação, atitude que denota sua participação no delito, não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime em questão.

A versão acusatória ainda é corroborada pela confissão do acusado, o qual detalhou sua participação no crime, confirmando agir em concurso com outro indivíduo para roubar a vítima.

Foram produzidas provas robustas que dão lastro à narrativa condenatória. Além da prova oral colhida, tendo em vista o reconhecimento realizado pela vítima e, notadamente, as imagens da ação, acostadas aos autos, nos links de imagens de fls. 15 e foto de fls. 32, nos quais o acusado se apresenta com as mesmas vestes usadas em sua rede social às fls. 29 e na data dos fatos, não há dúvidas acerca de sua autoria.

Ademais, os policiais e a vítima, segundo afirmaram, sequer conheciam o réu, o que confirmado por ele próprio, e interesse algum teriam em prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria a eles a prisão supostamente ilegal.

Por fim, restou evidenciada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, visto que a vítima foi firme ao relatar que o crime foi praticado por pelo menos duas pessoas. Enquanto um dos agentes realizava a abordagem, outro aguardava dentro do carro, garantindo a fuga.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas de que o acusado praticou o crime em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que na tentativa de roubo, no interior de residência, a intensidade do dolo, imensamente distinta e superior a de um roubo ocorrido em um lugar público. Ora não se pode vislumbrar a aplicação de pena mínima ao roubador que adentra à casa da vítima. Assim, fixo a pena-base acima dos patamares mínimos cominados à espécie, isto é, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em seguida, na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea, retorno as penas ao mínimo legal, portanto, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, presente a majorante do concurso de pessoas, cumpre exasperar as sanções dos acusados em 1/3 (um terço), restando, assim, definidas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Ainda na terceira fase, verifica-se que a pena deverá ser reduzida de 1/3 (um terço), restando definida para o réu em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 08 dias-multa. Opera-se a redução neste quantum, uma vez que o acusado somente não consumou o delito pelos gritos de pedido de socorro da vítima, a qual despertou a atenção dos familiares, o que fez com que o acusado obrigasse a vítima a abrir o portão para a sua saída, ou seja, por circunstâncias alheias às suas vontades.

No que tange ao regime prisional, considerando-se as particularidades do caso vertente, a primariedade do réu, a ausência de prejuízo para a vítima, com fulcro no art. 33, §3º, do CP, fixa-se a modalidade inicial semiaberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado PETERSON CORREIA VIEIRA, qualificado nos autos, está sendo denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 08 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Preso durante o processo, com maior razão deve o réu permanecer recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação e a pena aplicada a ser cumprida em regime semiaberto revelam o perigo ao futuro cumprimento da condenação caso seja posto em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, indefiro o recurso em liberdade.

Oficie-se com urgência solicitando a disponibilização da vaga no regime da condenação. Expeça-se, desde logo, a Guia de Execução Provisória.

Deixo de aplicar a detração penal, por entender que somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), o efetivo tempo que o réu permaneceu recluso, uma vez que este pode ter outras penas em cumprimento ou ainda na pendência, bem como a pertinência ou não da fixação de regime de mais brando.

Defiro a restituição do veículo apreendido nos autos, isentando do pagamento de taxas e custas, em favor de Adriana Araújo Correia, ora genitora do réu (fls. 157).

Após o trânsito em julgado, expeça-se a Guia de Execução Definitiva e lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Publicada em audiência.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA